# 온율 (溫律)

국가법령정보센터 실시간 법령 MCP 연동 · 계약서 특약 안심 진단서

**문서번호:** ONYUL-2026-753954
**진단일자:** 2026년 11월 2일

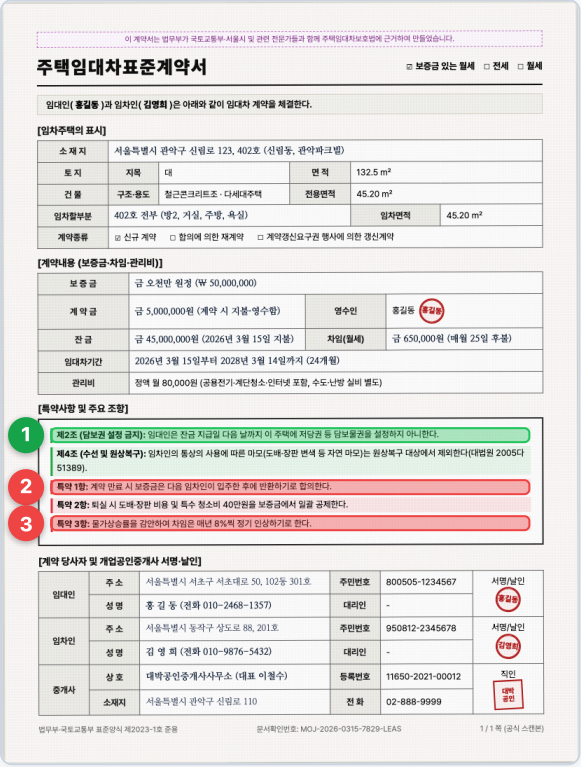
## 주택임대차표준계약서 특약 정밀 진단 리포트

주택임대차보호법 제10조(강행규정) 및 대법원 표준 판례 대조 완료

종합 안심도 **72점**

| 위험 독소 조항 | 권리 보호 조항 | 법률 검토 기준 | 공식 날인 상태 |
|---|---|---|---|
| 2건 | 1건 | 주임법 제10조 | 검토 센터 확인 |

## 스캔 계약서 원본 조항별 핀포인트 하이라이트 시각화



이 계약서는 법무부가 국토교통부·서울시 및 관련 전문가들과 함께 주택임대차보호법에 근거하여 만들었습니다.

**주택임대차표준계약서** ☑ 보증금 있는 월세 ☐ 전세 ☐ 월세

임대인( 홍길동 )과 임차인( 김영희 )은 아래와 같이 임대차 계약을 체결한다.

[임차주택의 표시]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 소 재 지 | 서울특별시 관악구 신림로 123, 402호 (신림동, 관악파크빌) | | | |
| 토 지 | 지목 대 | | 면 적 | 132.5 m² |
| 건 물 | 구조·용도 철근콘크리트조 · 다세대주택 | | 전용면적 | 45.20 m² |
| 임차할부분 | 402호 전부 (방2, 거실, 주방, 욕실) | | 임차면적 | 45.20 m² |
| 계약종류 | ☑ 신규 계약 ☐ 합의에 의한 재계약 ☐ 계약갱신요구권 행사에 의한 갱신계약 | | | |

[계약내용 (보증금·차임·관리비)]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 보 증 금 | 금 오천만 원정 (₩ 50,000,000) | | |
| 계 약 금 | 금 5,000,000원 (계약 시 지불·영수함) | 영수인 | 홍길동 (홍길동) |
| 잔 금 | 금 45,000,000원 (2026년 3월 15일 지불) | 차임(월세) | 금 650,000원 (매월 25일 후불) |
| 임대차기간 | 2026년 3월 15일부터 2028년 3월 14일까지 (24개월) | | |
| 관리비 | 정액 월 80,000원 (공용전기·계단청소·인터넷 포함, 수도·난방 실비 별도) | | |

[특약사항 및 주요 조항]

1. **제2조 (담보권 설정 금지):** 임대인은 잔금 지급일 다음 날까지 이 주택에 저당권 등 담보물권을 설정하지 아니한다.
**제4조 (수선 및 원상복구):** 임차인의 통상의 사용에 따른 마모(도배·장판 변색 등 자연 마모)는 원상복구 대상에서 제외한다(대법원 2005다 51389).
2. **특약 1항:** 계약 만료 시 보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환하기로 합의한다.
**특약 2항:** 퇴실 시 도배·장판 비용 및 특수 청소비 40만원을 보증금에서 일괄 공제한다.
3. **특약 3항:** 물가상승률을 감안하여 차임은 매년 8%씩 정기 인상하기로 한다.

[계약 당사자 및 개업공인중개사 서명·날인]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 임대인 | 주 소 | 서울특별시 서초구 서초대로 50, 102동 301호 | 주민번호 | 800505-1234567 | 서명/날인 (홍길동) |
| | 성 명 | 홍 길 동 (전화 010-2468-1357) | 대리인 | - | |
| 임차인 | 주 소 | 서울특별시 동작구 상도로 88, 201호 | 주민번호 | 950812-2345678 | 서명/날인 (김영희) |
| | 성 명 | 김 영 희 (전화 010-9876-5432) | 대리인 | - | |
| 중개사 | 상 호 | 대박공인중개사사무소 (대표 이철수) | 등록번호 | 11650-2021-00012 | 직인 (대박 공인) |
| | 소재지 | 서울특별시 관악구 신림로 110 | 전 화 | 02-888-9999 | |

법무부·국토교통부 표준양식 제2023-1호 준용 문서확인번호: MOJ-2026-0315-7829-LEAS 1 / 1 쪽 (공식 스캔본)

### 검출된 조항 위치 및 핵심 분석

**1 제2조 담보권 설정 금지 (보호 조항)**

"잔금 지급일 다음 날까지 담보물권을 설정하지 아니한다"

✔ 전입신고 익일 대항력 발생 전 보증금 순위 보장

**2 특약 1항 보증금 반환 시기 부당 지연 (위험 독소)**

"보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환한다"

✖ 주택임대차보호법 제10조(강행규정) 위반 무효

**3 특약 3항 차임 법정 상한 초과 인상 (위험 독소)**

"차임은 매년 8% 인상한다"

✖ 주택임대차보호법 제7조(차임증액청구 5% 상한) 위반 무효

※ 위 핀 번호는 좌측 스캔 원본의 형광펜 위치와 1:1로 일치합니다. 계약 체결 전 공인중개사에게 대안 특약으로 수정을 요청하시기 바랍니다.

# 온율 (溫律)

조항별 정밀 법률 대조표 및 공인중개사용 협상 대안 특약

**문서번호:** ONYUL-2026-753954

## 검출된 위험 독소 특약 및 수정 권장 대안 (2건)

### [위험 #1] 보증금 반환 시기 부당 지연

수정 권고

**계약서 원문:** "보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환한다."

**위험 사유:** 주택임대차보호법 제10조(강행규정) 위반으로 임차인에게 일방적으로 불리하여 무효입니다.
**서명 시 피해:** 새 세입자가 들어오지 않으면 이사 당일 보증금을 돌려받지 못합니다.

**공인중개사용 협상 권장 대체 특약:**
"임대인은 계약 만료일 당일에 임차인에게 보증금 전액을 즉시 반환한다."

### [위험 #2] 차임 법정 상한 초과 인상

수정 권고

**계약서 원문:** "차임은 매년 8% 인상한다."

**위험 사유:** 주택임대차보호법 제7조의 차임 증액 청구 상한선(5%)을 초과하여 무효입니다.
**서명 시 피해:** 2년마다 16%가 넘는 과도한 월세 인상을 요구받을 수 있습니다.

**공인중개사용 협상 권장 대체 특약:**
"차임의 증액은 주택임대차보호법 제7조에 따른 법정 상한 5% 범위 내에서 당사자 합의로 결정한다."

## 확인된 권리 보호 조항 (1건)

### [보호 #1] 담보권 설정 금지

정상 반영

**계약서 원문:** "임대인은 잔금 지급일 다음 날까지 이 주택에 저당권 등 담보물권을 설정하지 아니한다."

임차인의 법정 권리를 보호하는 표준 필수 조항이 계약서에 정상 반영되어 있습니다.

**법적 효력 안내 (주택임대차보호법 제10조 강행규정):**
"본 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다."
계약서 특약란에 임차인에게 불리하게 기재된 조항은 서명 날인하더라도 법적으로 무효를 주장할 수 있으며, 상기 권장 대안 특약 문구로 공인중개사 및 임대인에게 변경을 요청하시기 바랍니다.